

Werkleitung SDS und Prozessbevollmächtigte

Risikomatrix und Vergleichskorridor nach Eingang der gerichtlichen Verfügung

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Risikomatrix und Vergleichskorridor nach Eingang der gerichtlichen Verfügung

Prozesslage

Die Stadt greift die Zuschlagsuntersagung der Vergabekammer an. Wegen des Verfahrensbeginns im Februar 2026 gilt nach § 187 Abs. 2 GWB das bis 30.06.2026 maßgebliche Recht fort. Der im Altrecht geregelte Verlängerungsantrag nach § 173 Abs. 1 Satz 3 betraf die Beschwerde des vor der Vergabekammer unterlegenen Antragstellers. Die Stadt ist Beschwerdeführerin gegen eine stattgebende Entscheidung und stützt ihren Eilbedarf daher nicht auf diesen Tatbestand.

Risikomatrix

| Streitpunkt                 | belastende Aktenlage                          | entlastende Aktenlage                                            | Risiko          | mögliche Rechtsfolge                        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Auslegung T-2               | Muss-Anforderung nicht wörtlich hervorgehoben | Leistungszusammenhang nennt 24/7-Betrieb                         | hoch            | neue Auslegung oder Rückversetzung          |
| VVS-Referenz                | Beratung statt dauerhafter SOC-Betrieb        | sicherheitskritischer ÖPNV-Bezug und vergleichbare Größenordnung | mittel bis hoch | erneute Referenzprüfung                     |
| Konzept v2                  | Reaktionszeit und Vor-Ort-Zusage geändert     | Aufklärungsfrage zielte auf Widerspruch                          | sehr hoch       | Ausschluss oder Neubewertung ProtectIT      |
| Dokumentation               | Diff-Datei erst nach Aufklärung erstellt      | Portalzeitstempel vollständig                                    | mittel          | Nachholung nur begrenzt verwertbar          |
| Zuschlagschance CyberShield | Rangfolge bei Korrektur offen                 | CyberShield erfüllt Mindestanforderungen                         | mittel          | Rückversetzung statt unmittelbarer Zuschlag |

Vergleichskorridor

Die Stadt kann ohne Anerkennung einer Rechtspflicht folgende Lösung anbieten:

- 1. Rückversetzung in die Wertung beider Angebote.
- 2. Bewertung allein anhand der bei Angebotsfrist eingegangenen Konzeptfassungen.
- 3. Erneute Prüfung der VVS-Referenz anhand einer vorab festgelegten Vergleichsmatrix.
- 4. Vollständige Dokumentation durch ein neu besetztes Bewertungsgremium.
- 5. Keine unmittelbare Zuschlagszusage an ein Unternehmen.
- 6. Kostenaufhebung bei Rücknahme der Beschwerde und Erledigung des Nachprüfungsverfahrens.

Nicht freigegeben sind eine nachträgliche Heilung des Konzepts v2, eine Punktegarantie für ProtectIT oder eine Zahlung ohne belegten Rechtsgrund.

# Entscheidungsbedarf

| Entscheidung          | verantwortlich                       | Frist                 | Mindestbeleg                                   |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| Vergleichsmandat      | Werkleitung                          | 16.07.2026, 12:00 Uhr | Wirtschaftlichkeits- und Betriebsfolgenvermerk |
| Schwärzungsfreigabe   | Informationssicherheit und Rechtsamt | 15.07.2026, 16:00 Uhr | dokumentbezogene Begründung                    |
| Beschwerdefortführung | Oberbürgermeister und Werkleitung    | 17.07.2026            | aktualisierte Erfolgs- und Kostenprognose      |
| Interimsbedarf        | Fachbereich IT                       | 16.07.2026            | Laufzeit, Umfang, Marktverfügbarkeit           |

# Empfehlung

Das Rechtsamt empfiehlt, den Vergleich aktiv anzubieten. Die Versionsdaten schwächen die These einer bloß redaktionellen Berichtigung erheblich. Wird keine Einigung erreicht, ist die Beschwerdebegründung auf die objektive Auslegung der Referenzanforderung zu konzentrieren; die Verteidigung der nachgereichten Leistungszusagen sollte nicht als Hauptlinie geführt werden.